



TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr. Mario CODERONI, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, lette le note conclusive autorizzate depositate dalle parti;
sul ricorso ex art. 702bis c.p.c. proposto da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) - *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), con l'Avv. BIZZARRO MARINO,

RICORRENTI

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), con l'Avv. BRECCOLOTTI
ALESSANDRA,

RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Eccezione preliminare.

Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, si richiama quanto già osservato con l'ordinanza a verbale di udienza del 21.05.2021, in particolare a proposito del fatto che, ove un giudizio non sia compatibile con il rito sommario di cognizione, il rimedio processuale previsto dall'ordinamento è soltanto quello del mutamento del rito e non già dell'inammissibilità dell'azione (sanzione prevista dall'art. 702ter, secondo comma, soltanto nei casi in cui il ricorso sia stato instaurato al di fuori delle ipotesi previste dal precedente articolo 702bis, ovvero su domande di competenza del Tribunale collegiale).

Con la medesima ordinanza si è anche esclusa la necessità di una istruzione non sommaria, tenuto conto che la causa poteva essere decisa con l'assunzione di un unico mezzo di prova.

Domanda di divisione.

Passando al merito della domanda principale, non può essere posto in discussione il diritto di procedere alla divisione del bene comune, dal momento che lo scioglimento della comunione su beni è un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi convivente (art. 1111 c.c.), non potendo l'altro opporvisi (fatta salva la sola possibilità di chiederne una dilazione, ai sensi della medesima norma; richiesta che, nel caso di specie, non è stata avanzata).

I rilievi mossi dalla resistente e fondati sull'assunto per cui la vendita dell'immobile danneggerebbe la sig.ra **CP_1** in quanto la stessa non sarebbe in grado di reperire altra abitazione e che il godimento della casa da parte sua costituirebbe una forma di contribuzione da parte dell'ex marito **Parte_1**, risultano, da un lato, inammissibili, in quanto dovrebbero essere più propriamente fatti valere in sede di giudizio di divorzio o di modifica delle condizioni divorzili, non potendosi in questa sede svolgere valutazioni che riguardano i rapporti economico-patrimoniali tra ex coniugi, né, tanto meno, disporre in relazione all'eventuale obbligo di contribuzione ai sensi dell'art. 5 L. 898/70; dall'altro lato, tali deduzioni sono comunque infondate, tenuto soprattutto conto del fatto che il sig. **Pt_1** [...] è titolare di una quota minoritaria del bene, pari ad 8/30, che è invece per la maggior parte (20/30) intestata all'altro ricorrente, sig. **Parte_2**, che non ha alcun rapporto ed alcuna obbligazione nei confronti della resistente. Da ultimo, si osserva come tali prospettate esigenze avrebbero, tutt'al più, potuto fondare una richiesta di dilazione della divisione, ma che tale richiesta – come già sopra accennato – non è stata avanzata dalla parte resistente.

Oltre a non essere contestabile il diritto di procedere alla divisione, risulta anche non contestata l'individuazione del bene medesimo, né la determinazione delle quote spettanti a ciascuno dei comproprietari (20/30, o, se si preferisce 10/15, a **Parte_2**; 8/30, o 4/15, a **Parte_1**, 2/30, o 1/15, a **Controparte_1**); tutti elementi, del resto, anche comprovati documentalmente dalle visure catastali e dalla relazione notarile, nonché accertati dal CTU.

Ci si riporta alla consulenza dell'Arch. **Persona_1** (depositata il 18.02.2022), le cui conclusioni questo Tribunale ritiene di condividere ed accogliere, in quanto basate su una accurata e completa indagine degli atti di causa e prive di vizi logici e tecnici e che, peraltro, non sono state sostanzialmente contestate dalle parti e dai loro CTP, che si sono limitati a

rendere osservazioni e chiedere chiarimenti su aspetti secondari, sui quali la consulente d'ufficio ha esaurientemente risposto.

In particolare, nessuna contestazione è stata mossa sulla stima fatta dalla CTU del valore di mercato dell'immobile, individuato in € 160.179,00.

Per quanto riguarda la divisibilità del bene in natura, si osserva come la risposta primaria della CTU, tenuto conto del numero di comproprietari e delle loro quote, sia stata nel senso di escluderla, non essendo chiaramente possibile, in ragione della conformazione, tipologia ed estensione del bene, ricavarne tre unità autonome, ciascuna di valore pari alle quote dei condividenti.

Non può essere presa in considerazione l'ipotesi divisione, pure formulata in via prudenziale dalla consulente, dal momento che, in primo luogo, la stessa prevede il frazionamento dell'abitazione in due unità e non in tre e, dunque, non realizzerebbe comunque una divisione in natura in senso proprio, conforme alle quote dei condividenti e, in secondo luogo, non risulta economicamente vantaggiosa, venendo a creare due unità difficilmente fruibili e di scarso valore economico.

A fronte dell'indivisibilità in natura del bene, l'art. 720 c.c. pone, come possibili alternative di attuazione della divisione, l'attribuzione dei beni interamente ad uno dei condividenti – ipotesi che presuppone la richiesta di una delle parti – oppure la vendita.

Poiché, come detto, il sig. *Parte_2* ha avanzato domanda di attribuzione a sé dell'immobile per l'intero e si tratta del comproprietario titolare della quota maggioritaria, pari a 20/30 dell'immobile, tale richiesta deve essere accolta; l'attribuzione per l'intero determina che l'assegnatario sia tenuto al pagamento, in favore delle altre parti, di un conguaglio pari al valore delle rispettive quote.

Sulla base del valore di stima di € 106.786,00, sarà quindi dovuto, in favore del sig. *Parte_1*, intestatario di una quota pari a 8/30, un conguaglio di € 42.714,40 e, in favore della sig.ra *Controparte_1* intestataria di una quota pari a 2/30, un conguaglio di € 10.678,60.

È bene precisare come non si ritengano di alcun ostacolo alla divisione – anche ai sensi della più recente giurisprudenza (Cass. SU, n. 25021 del 7.10.2019) – le lievi irregolarità catastali riscontrate dalla CTU sull'immobile in questione, atteso che non si tratta di carenza del titolo abilitativo, ma soltanto di leggerissimi scostamenti dello stato di fatto dell'immobile rispetto alla planimetria catastale (con riferimento, in particolare, ad alcuni

pilastrini non riportati nella rappresentazione grafica); sono, in primo luogo, irregolarità che non determinano certo la nullità di un eventuale atto di trasferimento e, quindi, della divisione, ai sensi dell'art. 46 DPR 380/01 e, inoltre, sono pacificamente sanabili, tramite la mera presentazione di SCIA o CILA, come pure accertato dalla consulente.

Domanda di condanna al pagamento di indennità di occupazione esclusiva.

Si ritiene non accoglibile la domanda accessoria dei ricorrenti, di condanna della resistente al pagamento di un'indennità di occupazione, decorrente dalla data di revoca del provvedimento di assegnazione della casa (ex) coniugale in sede di divorzio.

In punto di diritto, occorre ricordare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nell'ipotesi di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: «*la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione*» (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); «*se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari*» (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine «*i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità*» (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso»* (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»*; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il danno con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

Nel caso di specie, oltre al fatto che i ricorrenti non hanno specificamente dedotto (né provato), l'eventuale godimento o diverso utilizzo fruttifero che avrebbero potuto fare del bene comune, deve anche tenersi conto della sentenza del 10.02.2020, pronunciata dal Tribunale di Roma, in un giudizio di opposizione al precetto di rilascio, intimato dal sig.

Parte_1 alla sig.ra *CP_1* con la quale è stato dichiarato il diritto di quest'ultima ad abitare l'immobile e conseguentemente negato il rilascio in favore dell'intimante; tale sentenza è passata in giudicato (come da attestazione della Corte di Appello di mancata proposizione di impugnazione, prodotta in atti) e, quindi, fa stato tra le parti (quanto meno con riferimento al ricorrente *Parte_1*), non consentendogli di mettere in discussione il diritto della resistente a godere dell'immobile. Pur non essendo, invece, vincolante nei confronti dell'altro comproprietario, rimasto estraneo a quel giudizio, la pronuncia comunque attesta quanto meno la buona fede della resistente, che ha continuato ad abitare l'immobile sulla base di una pronuncia giudiziale che le riconosceva tale diritto.

Domanda riconvenzionale della resistente.

Infine, deve essere dichiarata inammissibile ex art. 36 c.p.c. la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, proposta dalla resistente nei soli confronti del ricorrente *Parte_1* . Tale domanda, infatti, si fonda su una asserita condotta di “stalking giudiziario”, che il ricorrente avrebbe attuato in danno della resistente con una serie di azioni giudiziarie, che però sono del tutto estranee al presente giudizio e riguardano, essenzialmente, i rapporti tra le due parti derivanti dal loro matrimonio e dal suo scioglimento. È pertanto assolutamente evidente che la domanda non è in alcun modo collegata al titolo dedotto in giudizio con l'atto introduttivo.

Spese di lite e di CTU.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto, da un lato, del fatto che sulla domanda di divisione non può ravvisarsi una soccombenza in senso proprio, trattandosi di domanda svolta nell'interesse comune di tutti i conviventi e, dall'altro lato, della soccombenza reciproca delle parti in ordine alle domande accessorie (indennità di occupazione e riconvenzionale).

È infatti principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o

di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 07/02/2011, n. 22903 del 08/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).

In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i condividenti, in proporzione alle rispettive quote, trattandosi di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

P.Q.M.

- accoglie la domanda di divisione di cui al ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra *Parte_2*, *Parte_1* e *Controparte_1*, sull'immobile sito in Roma, Via delle Zattere n. 22, piano secondo, interno 13, palazzina E, censito nel Catasto del Comune di Roma al foglio 1084, particella 202, subalterno 11;
- accertata la non comoda divisibilità di tale bene in natura, ne assegna la proprietà intera ed esclusiva a *Parte_1*;
- condanna *Parte_1* al pagamento, a titolo di conguaglio, della somma di € 42.714,40 in favore di *Parte_2* e di € 10.678,60 in favore di *Controparte_1*;
- ordina all'Agenzia del Territorio/Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, la trascrizione della presente ordinanza;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico delle parti, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.

Così deciso in Roma, in data 19/12/2022.

Si comunichi.

Il Giudice

Dr. Mario CODERONI